

1501474-34.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... informalmente, o réu Gustavo confessou o tráfico, dizendo que Gabriel o ajudava na venda de drogas; o adolescente Guilherme também confessou sua participação no tráfico juntamente com os réus; o acusado Gabriel negou a posse da droga e o tráfico, dizendo que correu porque se assustou com a viatura.

A substância apreendida ficou constatada como 51.85 g de cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501474-34.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501474-34.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2289965/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20998529 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9946/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9949/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 245/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA PIZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501474-34.2021

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE ARRUZA PIZA e GABRIEL VINICIUS DEL ANGELO DE ANDRADE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 35, "caput", e

33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, porque, no mês de outubro de 2021, nesta cidade, agindo em concurso com o adolescente Guilherme Pereira Fernandes, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 19h00, na Rua Hortencio Giron, 261, Bairro Águas Claras, nesta cidade, agindo em concurso com o adolescente mencionado, traziam consigo e tinham em depósito droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mais precisamente 51,85 gramas de "cocaína".

Notificados, os réus apresentaram defesas preliminares. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação, com a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. Os Cultos Defensores, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal; alegaram falta de prova para o crime de associação, assim como o crime de tráfico.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação de todos os réus por ambos os crimes.

De fato, os seguros depoimentos dos policiais militares Everton Rodrigo Silveira e Marcelo Alberto do Santos, de forma uníssona, incriminam os réus; os policiais informaram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu e mais um indivíduo defronte ao imóvel descrito na denúncia, sendo que um deles guardou algo no bolso ao ver a viatura, de modo que resolveram fazer a abordagem; ao perceberem que seriam abordados, os réus fugiram e invadiram a residência descrita na denúncia e depois pularam para a casa de numeral 267; após perseguição e com autorização da morada desta residência, entraram na casa e avistaram os réus no banheiro, vendo o réu Gustavo dispensar drogas no ralo do chuveiro, ao passo que Gabriel acionava a descarga do vaso sanitário; no ralo do chuveiro encontraram 11 micro tubos de cocaína; na posse do réu Gabriel encontraram 4 micro tubos de cocaína e 10 reais em dinheiro; também abordaram no local dois adolescentes, sendo que com um deles de nome Guilherme localizaram 10 micro tubos de cocaína e dinheiro; informalmente, o réu Gustavo confessou o tráfico, dizendo que Gabriel o ajudava na venda de drogas; o adolescente Guilherme também confessou sua participação no tráfico juntamente com os réus; o acusado Gabriel negou a posse da droga e o tráfico, dizendo que correu porque se assustou com a viatura.

A substância apreendida ficou constatada como 51.85 g de cocaína, conforme laudos acostados aos autos.

Interrogados na fase policial, os réus negaram o tráfico, sendo ambos admitiram que correram ao avistar a viatura e que tentaram dispensar as drogas que traziam consigo, alegando, todavia, que eram para uso pessoal. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu Gustavo Henrique confirmou a propriedade dos entorpecentes encontrados com ele, alegando que tinha comprado para seu uso; que realmente tentou fugir dos policiais; negou a associação e o tráfico; o réu Gabriel Vinícius informou que tinha comprado a droga para seu uso e não para traficar; negou o tráfico e associação.

Em que pese a versão apresentada pelos acusados, restou bem evidente que eles, em concurso com o adolescente Guilherme, estavam associados e se dedicavam ao tráfico de drogas. Ficou patente a ligação dos três na mercancia ilícita, face aos seguros depoimentos dos policiais.

As circunstâncias da apreensão, a fuga dos acusados ao avistar a viatura, a tentativa de dispensar a drogas e a quantidade de entorpecente apreendida não deixam nenhuma dúvida de que eles estavam exercendo o tráfico, em concurso com o adolescente. Também ficou bem aclarada a associação ao tráfico, não restando evidenciado que fosse algo temporário, mas sim duradoura.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar os réus injustamente.

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Portanto, diante da solidez da prova, a condenação é medida de rigor, restando caracterizada também a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Os réus são primário; assim, na primeira fase, para cada um, fixo as penas-base no mínimo legal, ou seja, para o crime de tráfico em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, e para a associação em três (3) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena; na terceira fase, aplicando o disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena do tráfico em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no mínimo legal. Incabível a aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, posto que os réus, embora primários, respondem a outro crime de tráfico. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisitos não satisfeitos pelos réus. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Por fim, aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena dos réus em oito (8) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de mil duzentos e oitenta e três (1283) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno as penas definitivas, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus GUSTAVO HENRIQUE ARRUZA PIZA e GABRIEL VINICIUS DEL ANGELO DE ANDRADE, qualificados nos autos, cada um, à pena de oito (8) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de mil duzentos e oitenta e três (1283) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos nos artigos 35, "caput", e 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, deverão os réus ter seus nomes lançados no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, além de associação ao tráfico, igualmente grave, e face o montante da pena, para cada um fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

PENA - Regime - Tráfico de drogas - Condenação em regime inicial fechado - Necessidade - Pretensão de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Hediondez do delito cometido - Justificativa para imposição de regime mais rigoroso - Obrigação do Poder Judiciário em preservar o bem estar da população - Recurso não provido. (Apelação n. 0061139-43.2012.8.26.0224 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Antonio Roberto Midolla - 21/11/2013 - 28272 - Unânime)

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá o réu Gustavo permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Em relação ao réu Gabriel, que foi solto na audiência de custódia, poderá recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Decreto a perda do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA